

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**2. Einheit
4.5.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Erlaubte Hilfsmittel: Die Gesetzestextsammlungen des Zivil- und Wirtschaftsrechts sind zugelassene Hilfsmittel. Es ist gestattet, einzelne Paragraphen durch Reiter bzw. Klebezettel leichter auffindbar zu machen, Paragraphen durch Unterstreichungen zu markieren und/oder einzelne Worte innerhalb eines Paragraphen zu unterstreichen/oder zu markieren. **Pro Seite dürfen maximal 5 weitere Paragraphen handschriftlich notiert werden** (in der Regel handelt es sich dabei um Verweisungen auf §§ an anderer Stelle in der Textsammlung). **Andere Notizen, insbesondere in Gestalt von Worten oder Skizzen, sind nicht gestattet.**

- Klebezettel
- Bis zu 5 Paragraphenkommentierungen pro Seite
- KEINE Worte o.ä.

Übersicht über die heutige Einheit

Vertragsschluss

- Überblick
 - Rechtsgeschäft
 - Vertrag
 - Willenserklärung
- Übungsfälle 3 und 5

Anfechtung und Nichtigkeit

- Anfechtungsvoraussetzungen (Schema)
- Überblick über die Anfechtungsgründe
- Übungsfälle 17 und 18

Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- Wiederholung
- Übungsfall 8

VERTRAGSSCHLUSS



- Der Vertrag ist ein **Rechtsgeschäft**



Rechtsgeschäft: Tatbestand, der aus mindestens einer Willenserklärung besteht und auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht.

- Das Rechtsgeschäft ist **abzugrenzen von:**



Rechtsgeschäftsähnliche Handlung: Eine Willenserklärung deren Rechtsfolge unabhängig vom Willen des Erklärenden eintritt, sondern vom Gesetz an die Erklärung geknüpft wird.

z.B. Mahnung, § 286 BGB, Fristsetzung, §§ 281, 323 BGB; Die Regeln für Rechtsgeschäfte (Erklärung, Zugang, etc.) sind überwiegend analog anwendbar



Realakt: Handlungen, die eine Rechtsfolge herbeiführen, ohne dass eine Erklärung erforderlich ist und unabhängig davon ob der Erfolg gewollt ist.

z.B. Verarbeitung § 950 I 1 BGB, Schatzfund § 984 BGB



Gefälligkeitshandlung: Die Parteien handeln ohne *Rechtsbindungswillen*; sie wollen rechtlich nicht an ihrer Erklärung festgehalten werden.

Ob eine Partei mit Rechtsbindungswillen handeln, ist durch Auslegung zu ermitteln (§§ 133, 157 BGB)



Rechtsgeschäft: Tatbestand, der aus mindestens einer **Willenserklärung** besteht und auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

- Eine **Willenserklärung** ist die **Kundgabe** eines unmittelbar auf die **Herbeiführung einer Rechtsfolge** gerichteten Willens
- **Herbeiführung einer Rechtsfolge:** Die Person will sich rechtlich binden (Rechtsbindungswille)
 - **Kundgabe:** Der Wille sich rechtlich binden zu wollen wird erkennbar nach außen getragen

Einseitiges Rechtsgeschäft

Das Rechtsgeschäft besteht aus nur
einer **Willenserklärung**
z.B. Kündigung, Anfechtung,
Testamentserrichtung

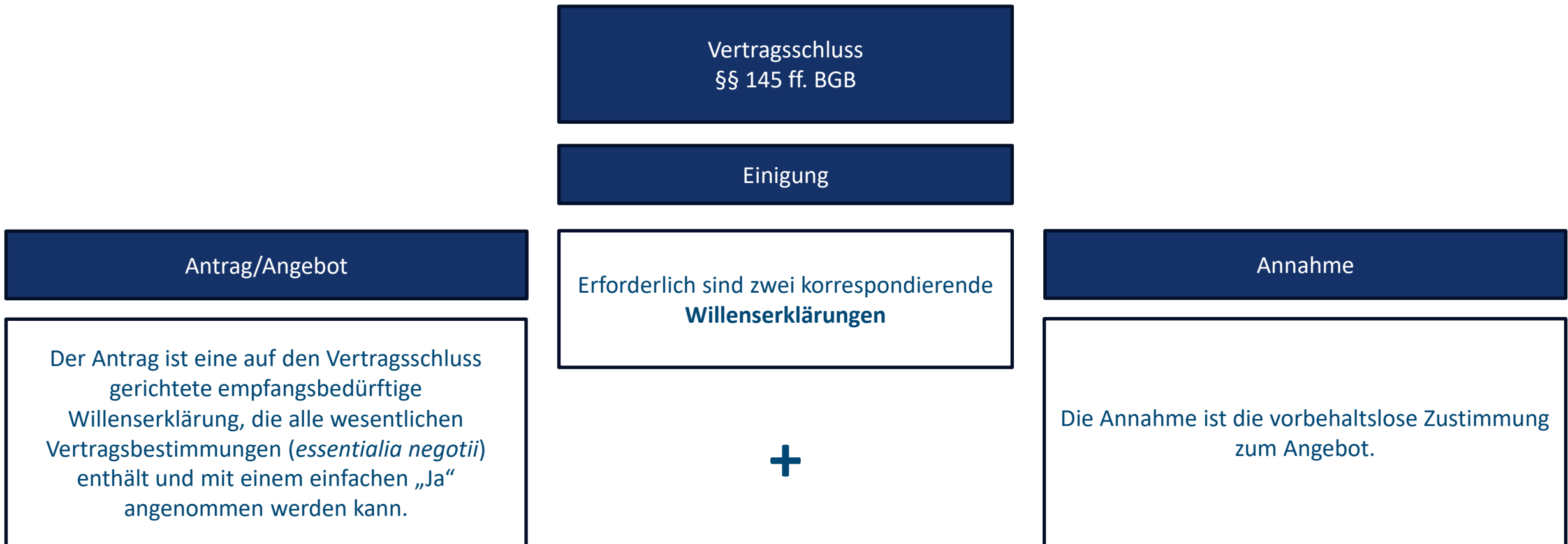
Man unterscheidet

Mehrseitiges Rechtsgeschäft

Das Rechtsgeschäft setzt mindestens 2
Willenserklärungen voraus
Vertrag

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht.

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.



→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.

Annahme
§§ 147 ff. BGB

- **Grundsatz:** Vorbehaltslose Zustimmung zum Angebot, die dem anderen Vertragsteil fristgerecht zugehen muss (empfangsbedürftige Willenserklärung)
- **Sonderfälle** in §§ 147 ff. geregelt:
 - **Abändernde Annahme**
 - Keine **vorbehaltslose** Zustimmung
 - § 150 BGB – gilt als neuer Antrag
 - **Verspätete Annahme**
 - **Annahmefrist**
 - ergibt sich aus §§ 147 f. BGB
 - Unter Anwesenden/am Telefon: sofort – d.h. ohne schuldhaftes Zögern
 - Unter Abwesenden: Abhängig von den Umständen des Einzelfalls
 - Ausnahme: § 148 – Bestimmung einer Annahmefrist
 - **Folge** der verspäteten Annahme: §§ 149 f. – grds. **neuer Antrag**
 - **Nicht empfangsbedürftige Annahme**
 - U.U. kann die Erklärung der Annahme ggü. dem Anbietenden entbehrlich sein
 - Achtung: Macht nicht Willenserklärung als solche entbehrlich!

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.

Der Vertragsschluss im Gutachtenstil

Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 Abs. 2 BGB

- Ausgangsfrage: **Wer** will **was** **von wem** **woraus**?
- **Obersatz:** **A** könnte einen Anspruch auf **Kaufpreiszahlung i.H.v. 100€** **gegen B** aus § 433 Abs. 2 BGB haben.
- **Obersatz 2:** Dafür müsste ein **Kaufvertrag** zwischen A und B **nach §§ 145 ff. BGB zustande gekommen** sein.
- **Definition:** Ein **Kaufvertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht. Das **Angebot** ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die die wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii) enthält und mit einem einfachen „Ja“ angenommen werden kann. Die **Annahme** ist die vorbehaltlose Zustimmung zum Angebot.
- **Subsumtion:** *Hier kommt es auf den Sachverhalt an. Passen die Handlungen im Sachverhalt zur Definition? Achtung: Keine bloße Nacherzählung des Sachverhalts!*
- **Ergebnis:** Zwischen A und B ist ein/kein Kaufvertrag zustande gekommen. A hat mithin einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 100€ gegen B aus § 433 Abs. 2 BGB.

U.U. im Anschluss noch **Erlöschen** (Erfüllung, Rücktritt, Aufrechnung, etc.) und **Durchsetzbarkeit** (Einreden/Einwendungen) des Anspruchs prüfen!

Rechtsgeschäft

Vertrag

Willenserklärung

→ Eine **Willenserklärung** ist die **Kundgabe** eines unmittelbar auf die **Herbeiführung einer Rechtsfolge** gerichteten Willens

- Notwendiger Bestandteil des Rechtsgeschäfts und somit auch des Vertrags
- Zu Prüfen:
 - **Vorliegen einer Willenserklärung**
 - Äußerer und innerer Tatbestand
 - **Wirksamkeit der Willenserklärung**
 - Wirksamkeitserfordernisse – Abgabe und Zugang
 - Wirksamkeitshindernisse – Nichtigkeitsgründe

Willenserklärung

→ Äußerer Tatbestand:
Äußerung des Willens

1. Erklärungshandlung

→ Nach außen tragen eines inneren
Willens

Ausdrücklich (schriftlich oder mündlich) oder auch
konkludent (sich aus den Umständen und dem
Handeln der Person ergebend)

2. Objektiver Rechtsbindungswille

→ Aus der Sicht des Empfängers auf
das Herbeiführen einer Rechtsfolge
gerichtet

Auslegung anhand der Umstände des Einzelfalls, §
133 BGB

Der Rechtsbindungswille fehlt etwa bei der
invitatio ad offerendum und dem
Gefälligkeitsverhältnis

3. Bezeichnung von Rechtsfolgen

→ Bezeichnung von Rechtsfolgen

Die Erklärung muss eine bestimmte rechtliche
Folge bezeichnen, die herbeigeführt werden soll

Willenserklärung

→ Innerer Tatbestand:
Wille

1. Handlungswille

→ Wille, überhaupt den äußeren
Tatbestand herbeizuführen, also sich
irgendwie zu Verhalten

Fehlt bei Handlungen eines Schlafenden,
Reflexhandlungen und *vis absoluta*

2. Erklärungsbewusstsein

→ Wille, überhaupt eine
rechtsgeschäftliche Erklärung
irgendwelcher Art abzugeben

Fehlt, wenn jemand über die Bedeutung seines
Handelns irrt (z.B. Unterschreiben einer
Geburtskarte statt eines Vertrags oder Gruß
statt Abgabe eines Gebots auf einer Auktion –
Trierer Weinversteigerungsfall)

3. Geschäftswille

→ Wille, ein ganz bestimmtes
Rechtsgeschäft abzuschließen

Willenserklärung

Folgen von Tatbestandsmängeln

Objektiver Tatbestand

→ Fehlt ein Teil des objektiven Tatbestands liegt keine Willenserklärung vor

Handlungswille

→ Fehlt der Handlungswille liegt ebenfalls keine Willenserklärung vor

Erklärungsbewusstsein

→ Die Folgen des fehlenden Erklärungsbewusstseins sind umstritten:
M.M. Erklärungsbewusstsein ist konstitutives Erfordernis für WE – es liegt keine WE vor
h.M. zumindest bei Erkennbarkeit der Abgabe einer Erklärung, liegt eine WE vor, die jedoch anfechtbar ist

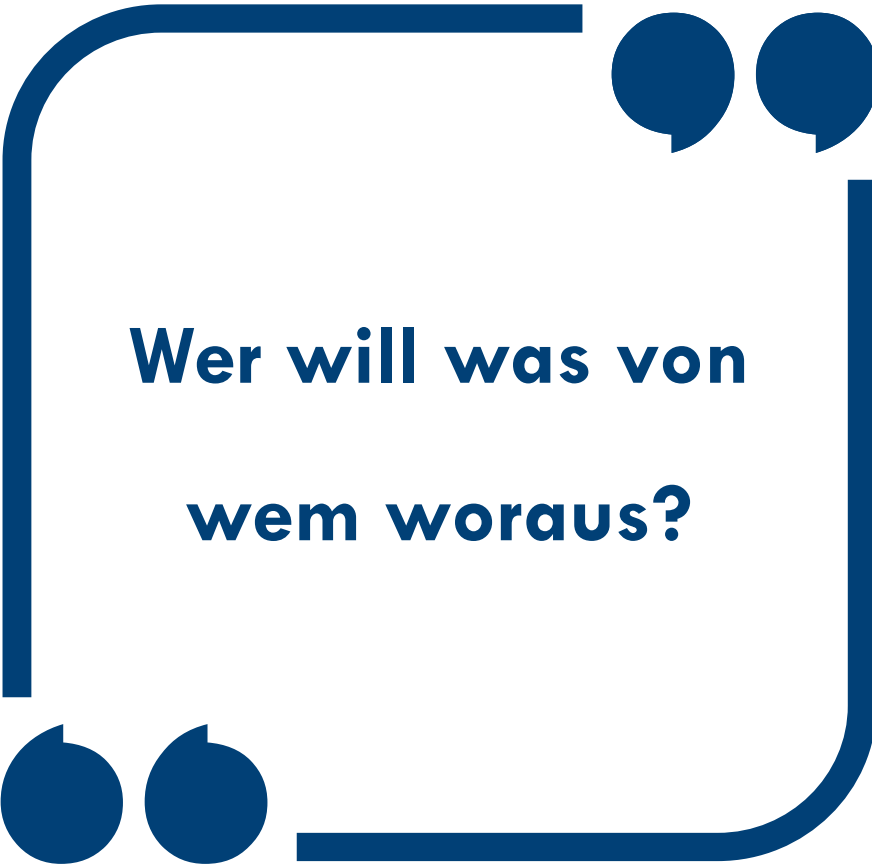
Geschäftswille

→ Fehlt der Geschäftswille liegt zunächst eine WE vor; diese ist jedoch anfechtbar

Die Studentin K möchte ihren Wochenendeinkauf erledigen und blättert daher auf der Suche nach Sonderangeboten die Werbeprospekte mehrerer Supermärkte durch. Dabei entdeckt sie auch das Angebot einer Kaffeemaschine der Marke Jura für EUR 10,-. Hoch erfreut über diese günstige Kaffeemaschine geht K am folgenden Tag zu dem offerierenden Supermarkt V. Da sie die Kaffeemaschine nicht finden kann, fragt sie einen Verkäufer, der ihr allerdings zu ihrer Enttäuschung mitteilt, dass alle Jura-Maschinen bereits 10 Minuten nach Öffnung des Geschäfts ausverkauft waren. K ist empört über dieses „unseriöse Vorgehen“ und verlangt vom Supermarktbetreiber V die Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine zum offerierten Preis.

Hat K einen Anspruch gegen V auf Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine?

(Die Voraussetzungen der Stellvertretung sind nicht zu prüfen. Der Verkäufer ist Vertreter des V.)



Wer will was von wem woraus?

Wer

„Wer“ zielt auf die Frage nach dem **Anspruchssteller** (Gläubiger):

Wer verlangt ein Tun oder Unterlassen von einem anderen?

Will Was

“Was” zielt auf die Frage nach dem **Anspruchsinhalt**

Von Wem

“Von Wem” zielt auf die Frage nach dem **Anspruchsgegner** (Schuldner)

Woraus

“Woraus” zielt auf die Frage nach der **Anspruchsgrundlage**
Welche Norm könnte das Recht gewähren?

Fall 3

Der Student S hat trotz Semesterbeginns noch immer keine Wohnung gefunden. Im örtlichen Tageblatt liest S die nachfolgende Anzeige:

„2 Zimmer, Küche, Bad, 50 m², Balkon, Monatsmiete € 300.- (warm), Hauptplatz 20, Besichtigung Montag ab 9:00 Uhr“

Am Montag erscheint S noch um 8:45 am Hauptplatz 20. Dort trifft er auf den Vermieter V, dem er – noch vor der Besichtigung der Wohnung – erklärt, dass er das „Angebot“ sofort annehme. Dieser entgegnet, dass er die Wohnung nicht an Studenten vermiete.

Steht S gegen V ein Anspruch auf Überlassung der Wohnung zu?

ANFECHTUNG UND WILLENSMÄNGEL



Willensmängel

Ein Willensmangel liegt vor, wenn Wille und Erklärung unbewusst auseinanderfallen

Antiquitätenversteigerung

Flohmarktschüssel bringt Käufer 600.000 Euro ein

Das ist der Traum vieler Trödelmarkt-Fans: Auf einem Flohmarkt in Connecticut hat ein Käufer 35 Dollar für ein Schüsselchen ausgegeben. Sie entpuppte sich als Rarität der Ming-Dynastie.

18.03.2021, 08.50 Uhr

Reisebüro-Panne

Sächsische Kundin bucht Bordeaux statt Porto

Eine undeutliche Aussprache im Reisebüro kann teuer werden. Fast 300 Euro muss eine Kundin aus Sachsen für einen Flug zahlen, den sie nie angetreten hat - weil sie den gewünschten Zielort Porto dialektbedingt nicht klar artikuliert.

14.09.2012, 10.00 Uhr

Willensmängel

Ein Willensmangel liegt vor, wenn Wille und Erklärung unbewusst auseinanderfallen

Folge: Der Erklärende ist rechtlich an eine Erklärung gebunden, die er so nicht abgeben wollte

Anfechtung der Willenserklärung

Daher besteht unter gewissen Umständen die Möglichkeit, die eigene Willenserklärung anzufechten

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* Nichtigkeit der Willenserklärung, § 142 Abs. 1 BGB

Anfechtungsvoraussetzungen (Prüfungsschema)

Obersatz: Die Willenserklärung des/der X könnte gem. § 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig sein.

Anfechtungsgrund

Irrtum des Anfechtenden (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120) oder arglistige Täuschung/widerrechtliche Drohung (§ 123). Erforderlichkeit ist die **Kausalität** des Anfechtungsgrundes für die WE!

Anfechtungserklärung

Erklärung der Anfechtung gegenüber dem Anfechtungsgegner, § 143

Anfechtungsfrist

Die Erklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen. Abhängig vom Anfechtungsgrund:
 § 121 Abs. 1 – unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern)
 § 123 – 1 Jahr (ab Kenntnis/Beendigung der Zwangslage)

Kein Ausschluss der Anfechtung

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte das anzufechtende Rechtsgeschäft bestätigt hat, § 144

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* **Nichtigkeit der Willenserklärung**, § 142 Abs. 1 BGB; ggfs. **Schadensersatzpflicht des Anfechtenden**, § 122 Abs. 1 BGB

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Anfechtungsgründe

Fehler bei der **Willensäußerung**

Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1

Der Erklärende irrt über den Inhalt seiner Erklärung. Er weiß was er sagt, aber denkt es bedeute etwas anderes.
 Bsp. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt

Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2

Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte.
 Bsp. Versprechen, Verschreiben, Vertippen

Übermittlungsirrtum, § 120

Verfälschung der Erklärung im Übermittlungsprozess.
 Bsp. Die der Brief schwimmt durch Wasser, Die Email wird beim Empfänger falsch angezeigt, der Bote gibt die Erklärung fehlerhaft wieder

Fehler bei der **Willensbildung**

Fehler bei der Willensbildung sind als sog. Motivirrtümer grds. unbeachtlich. Es liegt in der Verantwortung des Erklärenden sich über den Grund für seine Erklärung klarzuwerden. Der Rechtsverkehr kann hierauf keine Rücksicht nehmen. 2 Ausnahmen:

Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2

Der Erklärende irrt über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Vertragsleistung.
 Verkehrswesentlich sind alle wertbildenden Faktoren, die einer Sache oder Person unmittelbar anhaften
 Bsp. Der Käufer hält die Kopie für ein Original

Arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung, § 123

Eine **arglistige Täuschung** ist das bewusste Vorspiegeln unwahrer oder die Vorenthaltung wahrer Tatsachen.
 Die **Drohung** ist das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels, auf das der Drohende Einfluss zu haben vorgibt.
Widerrechtlich ist die Drohung, wenn das angedrohte Übel, der erstrebte Erfolg oder das Verhältnis aus beidem rechtswidrig ist.

Fall 17

K beschließt, sich einen neuen Mantel zu kaufen. Er sucht daher den Laden des V auf, in dem er einen Mantel entdeckt, der versehentlich mit € 99.- falsch ausgezeichnet ist. Eigentlich wollte V den Mantel mit € 149.- auspreisen. K begibt sich mit dem Mantel zur Kasse, wo V den Preis von € 99.- eingibt. Da K bemerkt, dass er kein Geld bei sich hat, vereinbart er mit V, dass dieser den Mantel bis zum Geschäftsschluss aufbewahrt und er ihn dann abholen und bezahlen wird. Als K den Mantel abholen möchte, weigert sich V unter Berufung auf den Preisauszeichnungsfehler, den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herauszugeben.

Kann K von V den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herausverlangen?

Fall 18

V verkauft K einen Gebrauchtwagen für 3.000 Euro. Bei den Verkaufsverhandlungen erkundigt sich K ausdrücklich danach, ob das Fahrzeug unfallfrei ist. V sichert wider besseres Wissen die Unfallfreiheit zu. Später erfährt K, dass der Wagen einen schweren Auffahrunfall erlitten hat. K, dem der Wagen schon übergeben wurde, hat den Kaufpreis noch nicht gezahlt.

Muss K den Kaufpreis zahlen?

(Ein Rücktritt vom Vertrag ist nicht zu prüfen.)

Weitere Nichtigkeitsgründe des BGB

§§ 104 ff. BGB

Geschäftsunfähigkeit

§§ 116 – 118 BGB

Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Mangel an Ernstlichkeit

§ 125 Abs. 1 S. 1 BGB

Formnichtigkeit

§ 134 BGB

Verstoß gegen ein Verbotsgesetz

§ 138 BGB

Wucher/Sittenwidrigkeit

Folge: Der Anspruch gelangt nicht zum Entstehen. Prüfung unter **I. Anspruch entstanden.**

Der drogensüchtige A kauft von seinem „Dealer“ B Kokain. Bei der Übergabe des „Stoffes“ wird vereinbart, dass A den Kaufpreis (€ 100,-) später begleicht.

Kann B von A die Zahlung von € 100.- verlangen?

Auf § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG wird hingewiesen.

Auszug aus dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

§ 29 Straftaten

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft,
 2. [...]

TRENNUNGS- UND ABSTRAKTIONSPRINZIP



Das Trennungsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Kaufvertrag

Folge: § 433 I 1 BGB: **Anspruch des A** auf Übereignung und Übergabe

Durch den Kaufvertrag wird A nicht Eigentümer sondern erwirbt lediglich einen Anspruch auf Übereignung!

Das Eigentum erwirbt A erst durch die Übereignung nach §§ 929 ff. BGB

Wir trennen:

(Kauf)**Vertrag**
= schuldrechtliches Geschäft
(Verpflichtungsgeschäft)

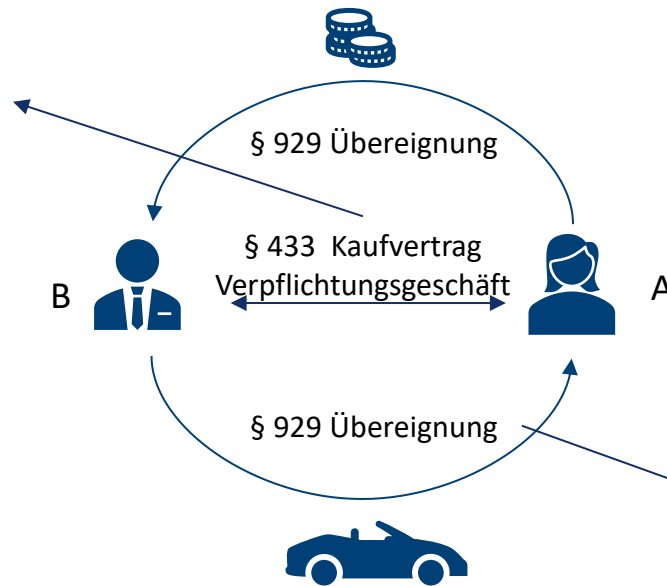


Übereignung (§§ 929 ff.)
= dingliches Geschäft
(Verfügungsgeschäft)

Das Trennungsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Begründet nach § 433 I Satz 1 BGB nur die **Verpflichtung** des A zur Übergabe und Übereignung, führt nicht zum Eigentumsübergang auf B.
Begründet für B die Pflicht zur Kaufpreiszahlung



Eigentum erwirbt B erst durch das Verfügungsgeschäft, durch die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB. Diese setzt Einigung, Übergabe, Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe und die Berechtigung voraus.

Das Abstraktionsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B und ficht den Kaufvertrag anschließend wegen Inhaltsirrtums an.

Folge für den Kaufvertrag
Nichtigkeit, § 142 I BGB; Es besteht kein Anspruch auf Übergabe und Übereignung aus § 433 I 1 BGB

Die Anfechtung richtet sich jedoch nur gegen den (schuldrechtlichen) Kaufvertrag!

Die Übereignung bleibt als eigenständiges (dingliches) Rechtsgeschäft grds. Wirksam, solange nicht auch sie unmittelbar auf dem Irrtum beruht (Fehleridentität).

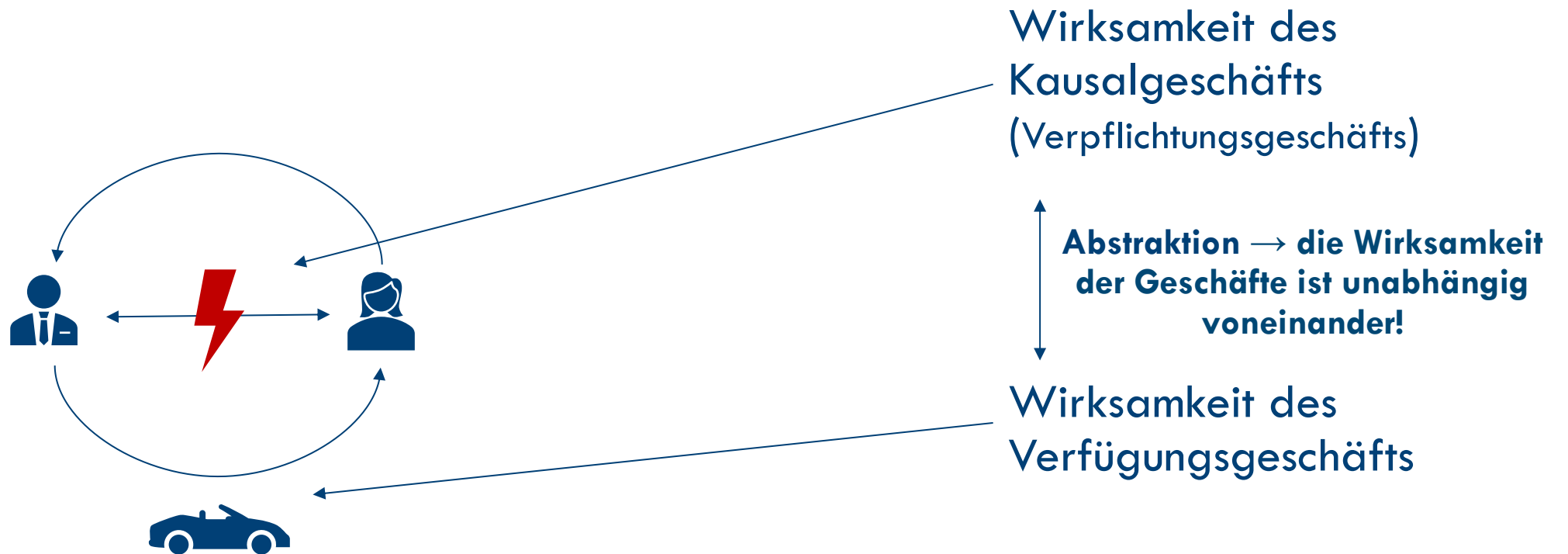
Unfair? Nein: B kann das Auto nach § 812 I 1 Alt. 1 BGB zurückfordern. Nur **kein automatischer Rückfall des Eigentums!**

(Kauf)**Vertrag**
= schuldrechtliches Geschäft
(Verpflichtungsgeschäft)



Übereignung (§§ 929 ff.)
= dingliches Geschäft
(Verfügungsgeschäft)

Das Abstraktionsprinzip



B findet bei dem Antiquitätenhändler A einen alten Schreibtisch, der 1.000 Euro kosten soll. B sagt zu A: „Den Schreibtisch nehme ich.“ A antwortet: „In Ordnung.“ Dann einigen sich A und B darüber, dass der Schreibtisch am Nachmittag abgeholt und bezahlt wird.

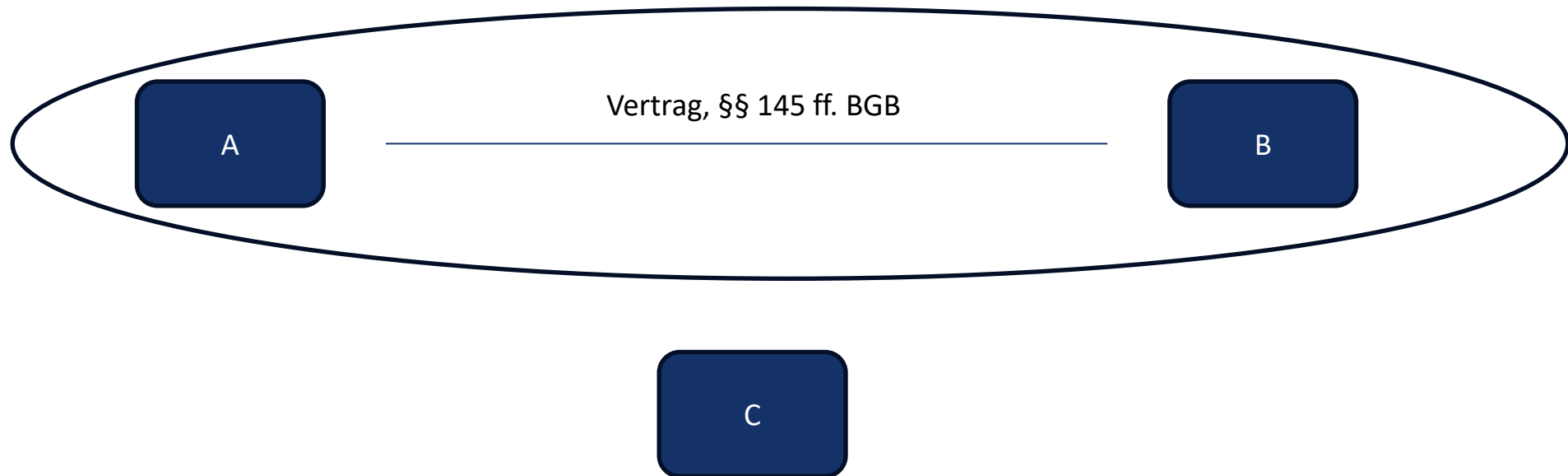
Kurz nachdem B gegangen ist, kommt C zu A und bietet für den Schreibtisch 1.500 Euro. A ist begeistert und beide einigen sich über den Kauf des Schreibtisches zu 1.500 Euro, die C sogleich in bar bezahlt. A verpackt den Schreibtisch daraufhin und übergibt ihn an C mit den Worten: „Dieses gute Stück soll nun Ihnen gehören!“ C nickt freudig und trägt den Schreibtisch zu seinem Wagen auf den Hof. Da er aber etwas vergessen hat, geht er kurz in den Laden zurück.

In diesem Moment kommt B und sieht den Schreibtisch auf dem Hof stehen und verlädt ihn in seinen eigenen Wagen, da er glaubt, dass A den Tisch für ihn zur Abholung bereitgestellt hat. C bemerkt dies und verlangt von B den Schreibtisch heraus. Schließlich sei er der Eigentümer. B dagegen beruft sich darauf, dass er den Schreibtisch zuerst gekauft habe und daher vor C Eigentümer geworden sei.

Kann C von B den Schreibtisch gem. § 985 BGB herausverlangen?

Der Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse

Ein Schuldverhältnis wirkt immer nur unmittelbar zwischen den Parteien. Die Parteien können sich somit nur einander gegenüber auf das Schuldverhältnis berufen.



Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zu Willenserklärung und Vertragsschluss Fälle 1-13
 - Fall 1 = Fall 3 dieser VL: Ausführliche Lsg. im Gutachtenstil
 - Fall 2 zum Rechtsbindungswillen
 - Fall 12 zur Nichtigkeit
- Zur Anfechtung Fälle 23-25
 - Fall 23 gut geeignet zur Übung der Prüfung der Anfechtung